Annexe 1 à l'Acte d'engagement
Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1 – Objet

La présente annexe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles [le cocontractant] s'engage à traiter les données à caractère personnel pour les besoins éventuels de l'exécution de ses relations contractuelles avec Hauts-de-Seine Habitat OPH.

De façon générale, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, soit principalement le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après le Règlement Général sur la Protection des Données : RGPD).

2 – Obligations du cocontractant

[Le cocontractant] s'engage plus précisément :

- à garder confidentielles les données à caractère personnel auxquelles il pourrait avoir accès à l'occasion de l'exécution du contrat le liant à Hauts-de-Seine Habitat OPH ;
- à assurer la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution dudit contrat en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles adéquates conformément aux recommandations émises par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (système d'authentification, chiffrement, gestion des habilitations, traçabilité des accès, etc.) ;
- à ne pas utiliser les données à caractère personnel traitées à d'autres fins que celles spécifiées dans le contrat ou ayant donné lieu à une instruction écrite de Hauts-de-Seine Habitat OPH ;
- à ne pas divulguer les données à caractère personnel traitées à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sauf aux fins strictement nécessaires à la bonne exécution du contrat ou sur instruction de Hauts-de-Seine Habitat OPH ;
- à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
- à n'avoir recours, le cas échéant, à un sous-traitant à qui de telles données pourraient être transmises qu'avec l'autorisation écrite préalable de Hauts-de-Seine Habitat OPH et, en tout état de cause, uniquement, sous réserve de l'assurance de garanties de confidentialité et de sécurité des données suffisantes. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant Hauts-de-Seine Habitat OPH de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations ;
- à notifier dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai permettant à Hauts-de-Seine Habitat OPH de respecter son obligation de notification des violations de données sous 72 heures, toute violation de données à caractère personnel dont il a connaissance ainsi que toute information relative à la gravité, l'étendue et l'origine de la violation par courrier électronique à dpo@hdshabitat.fr ;
- à ne prendre aucune copie des documents et supports d'information qui lui seront confiés, en dehors de ce qui est requis par l'exécution du contrat ou qui procède d'une instruction de Hauts-de-Seine Habitat OPH ;
- à assister, dans la mesure du possible, Hauts-de-Seine Habitat OPH dans le respect de ses propres obligations « informatique et libertés » et notamment dans le cas d'une demande de droit d'une

personne concernée et/ou pour la réalisation d'analyses d'impact relatives à la protection des données. Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes d'exercice de droits, ce dernier doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpo@hdshabitat.fr ;

- à communiquer le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un, conformément, à l'article 37 du règlement sur la protection des données à caractère personnel ;
- à documenter sa conformité à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel - et plus particulièrement s'agissant des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution du contrat le liant avec Hauts-de-Seine Habitat - et à lui transmettre sa « politique de protection des données à caractère personnel » ;
- à prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et par défaut ;
- à respecter, de façon absolue, les obligations précitées et à les faire respecter par son personnel et ses éventuels sous-traitants.

3 – Obligations de Hauts-de-Seine Habitat OPH

Hauts-de-Seine Habitat OPH s'engage, pour sa part :

- à ne transmettre au [cocontractant] que les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- à formuler ses instructions au [cocontractant] s'agissant d'un traitement de données à caractère personnel, par écrit ;
- à garantir le respect des droits relatifs à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées et notamment le droit d'être informé des opérations de traitement au moment de la collecte des données et, le cas échéant, de la communication de leurs données au [cocontractant]
- à veiller pendant toute la durée des traitements de données à caractère personnel sur lesquels le cocontractant pourrait être conduit à intervenir au respect des obligations prévues par le RGPD.

4 – Sort des données

A l'issue du contrat, le cocontractant s'engage à supprimer toutes les données à caractère personnel détenues et à détruire toute éventuelle copie existante. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier par écrit de la destruction.

5 – Durée de l'engagement

Le présent engagement est valable toute la durée du marché.